

【제 목】 : 지정 수의계약 체결 부적정(주의)

【내 용】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따르면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 법률에서 필요하다고 인정되는 경우 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약 할 수 있다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료 : 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률】

제7조(계약의방법) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일 반경쟁에 부쳐야한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정 되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다.

②·③ (생략)

- 그런데 전주지원 계약의뢰 건을 검토한 결과, 【표 5】 ‘부적정 지정수의 계약 사례’과 같이 법률에서 정한 지정 수의계약을 할 수 있는 사유에 해당하지 않음에도 불구하고 업체를 지정하여 계약의뢰 하였고,
- 일부 건에서는 계약 담당자가 재견적 등의 절차 없이 계약의뢰 시 첨부된 견적서를 근거로 해당 업체와 계약을 체결한 사실을 확인 하였다.

【표 5】 ‘부적정 지정 수의계약 사례’

연도	문서번호	건명	금액	업체명
2016	○부-530	유관단체 및 기관 배포용 기념품 제작 구매	1,950,000원	○○
	○부-2485	5층 사무실 전기(전등, 전열, 에어컨) 설치 공사	8,000,000원	△△
	○부-2560	5층 사무실 네트워크 LAN 케이블 설치 공사	3,000,000원	★★
	○부-2568	5층 사무실 재배치 설치 공사	5,000,000원	◇◇

2016	○부-2723	종합병원 심사기능 이관 관련	가전	2,267,000원	▼▼
		신규임차 직원사택 비품 구매	가구	2,935,000원	♠♠
2017	○부-124	신규 임차 사택 비품 구매 계획	가전	2,500,000원	▼▼
			가구	2,800,000원	♠♠
	○부-1084	2017년도 상반기 사무용 소모품 구입	5,150,000원		♡♡
	○부-2293	2017년도 3/4분기 사무용 소모품 구입	5,700,000원		♡♡

【조치할 사항】

- 전주지원장은 앞으로 법률에서 정한 사유에 해당하는 경우에만 지정
수익계약을 체결하도록 하고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한
법률」 등에서 정의된 계약담당자의 역할에 대해 명확히 하는 등
관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 관련자에게는 주의를 촉구
하시기 바랍니다.(주의)